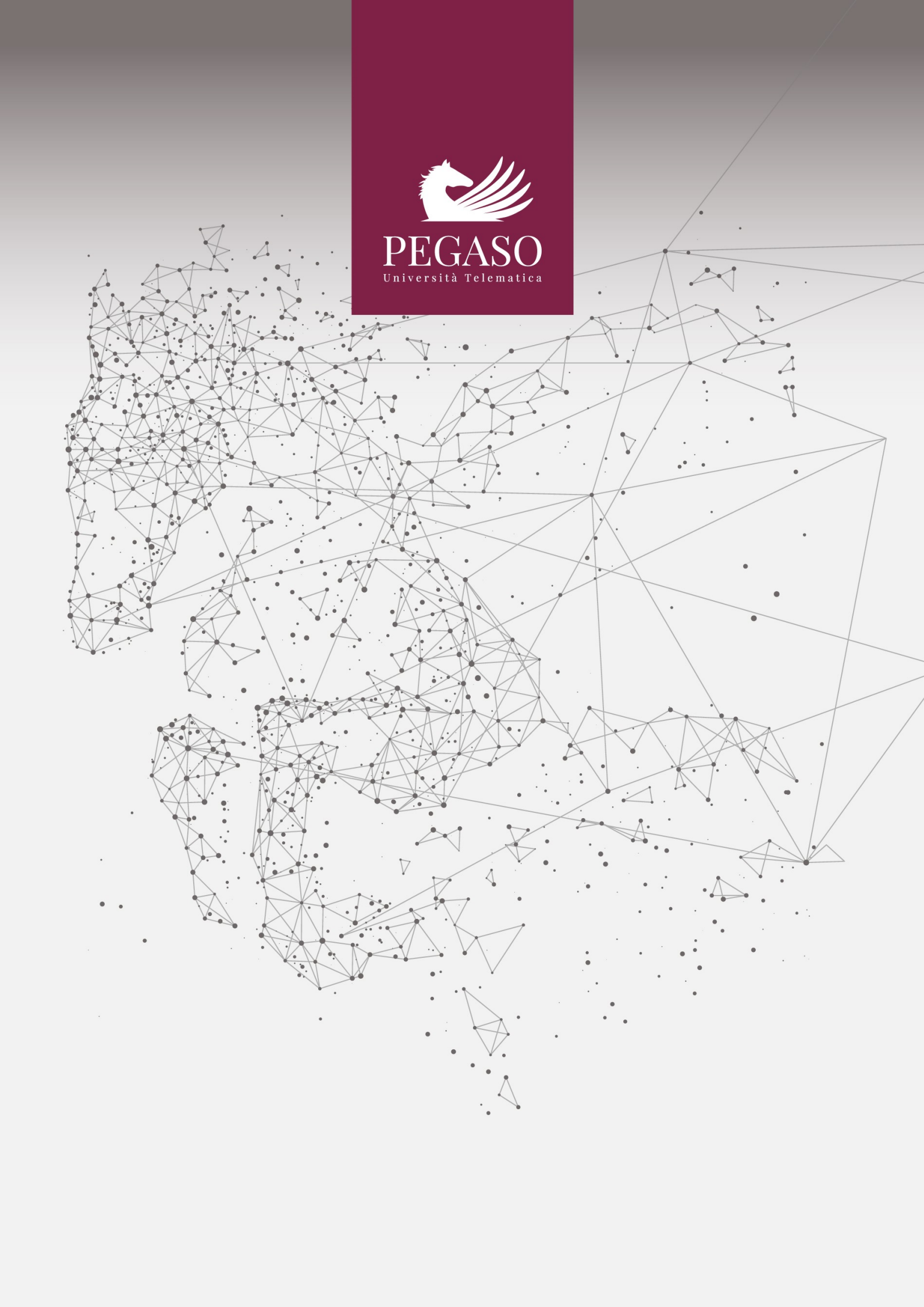

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 3

2 CONTITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO 8

3 UN CASO DI RIPARTIZIONE DI RUOLI 10

BIBLIOGRAFIA 17

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 Il titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è definito dall'articolo 4 n. 7 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR):

> *«titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.*

Tale definizione ricalca quella di "responsabile del trattamento" presente nell'articolo 2 lettera d) della Direttiva 95/46/CE; dunque, nella normativa precedente al GDPR, il titolare del trattamento era chiamato "responsabile del trattamento", mentre il responsabile del trattamento era chiamato "incaricato del trattamento", con una confusione dei termini che è necessario avere presente quando si leggono documenti e sentenze che si basano sulla legislazione precedente al 2016.

Il titolare è quindi il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali.

Non deve necessariamente essere una persona fisica: nel caso in cui vi sia un'azienda persona giuridica o uno studio associato che tratta i dati, titolare sarà l'azienda o lo studio stesso. Quando, invece, vi sia un'azienda individuale o un professionista non associato il titolare sarà la persona fisica.

L'individuazione del titolare non avviene in modo formale, ma si deve guardare in senso sostanziale a chi effettivamente determini finalità e mezzi del trattamento; non serve, infatti, alcun atto di nomina, né devono essere presenti requisiti minimi, ma un soggetto diventa automaticamente titolare in base alle sue funzioni e azioni in relazione ai dati personali.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il titolare può essere, quindi, qualsiasi tipo di soggetto: persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro tipo di organismo; può essere un soggetto individuale o collettivo. Ciò che rileva è l'effettivo potere decisionale che ha tale soggetto sul trattamento dei dati personali; tale potere può essere stabilito da una norma o potrebbe derivare da elementi fattuali e circostanze della situazione specifica. Dunque, per capire chi sia il titolare del trattamento in un determinato contesto, è necessario chiedersi preliminarmente perché tale trattamento stia avvenendo e chi decide che quel trattamento deve essere fatto per uno scopo particolare.

Come spiega l'European Data Protection Board nelle *Guidelines 7/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR*, il concetto di titolare si basa su un'analisi fattuale e non formale della situazione.

Il potere decisionale del titolare comporta che lo stesso:

- Assume decisioni relative alla finalità di trattamento;
- Impartisce istruzioni e direttive;
- Svolge funzioni di controllo.

È quindi necessario che il rappresentante del titolare straniero sia munito di apposita procura.

Nel Parere 1/2010 sui concetti di "responsabile del trattamento" e "incaricato del trattamento" il Gruppo di lavoro articolo 29 fornisce alcune indicazioni che, anche se relative alla disciplina della Direttiva 95/46/CE, possono fungere ancora oggi da linee guida per comprendere meglio il concetto di titolare di trattamento, con particolare riferimento al suo potere decisionale:

"*Mentre la prima proposta della Commissione rispecchia questa disposizione, la proposta modificata si riferisce invece all'organismo che "decide", eliminando così la necessità che la competenza a decidere sia stabilita per legge: la definizione per legge è sempre possibile ma non necessaria. ciò si vede poi confermato dalla posizione comune del Consiglio e dal testo adottato, che si riferiscono entrambi all'organismo "che determina*".

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In tale contesto, l'evoluzione storica della direttiva mette in evidenza due elementi importanti: in primo luogo, che è possibile essere responsabile del trattamento a prescindere da una specifica competenza o facoltà di controllare dati conferita per legge; in secondo luogo, che nel processo di adozione della direttiva 95/46 la determinazione del responsabile del trattamento diventa un concetto comunitario, che riveste un proprio significato indipendente nel diritto comunitario e non varia in funzione di disposizioni di diritto nazionale e delle loro eventuali divergenze. Quest'ultimo aspetto è fondamentale per garantire un'efficace applicazione della direttiva e un elevato livello di protezione negli Stati membri, che richiede un'interpretazione uniforme e quindi autonoma di un concetto tanto centrale quanto quello di "responsabile del trattamento" – che, come abbiamo visto, acquisisce nella direttiva un'importanza che non aveva nella Convenzione 108.

In tale ottica, la direttiva completa questa evoluzione stabilendo che, anche se la competenza a "determinare" può derivare da una specifica attribuzione per legge, ciò avverrebbe comunque generalmente in funzione degli elementi fattuali o delle circostanze del caso: occorre esaminare gli specifici trattamenti in questione e capire chi li determina, rispondendo inizialmente alle seguenti domande: "Qual è la ragione del trattamento? Chi l'ha iniziato?".

Essere il responsabile del trattamento deriva in primo luogo dal fatto concreto che un'entità ha scelto di trattare dati personali per propri fini. Un criterio puramente formale non sarebbe sufficiente almeno per due ragioni: in alcuni casi la designazione ufficiale di un responsabile del trattamento – prevista ad esempio per legge, in un contratto o in una notificazione al garante per la protezione dei dati – verrebbe semplicemente a mancare; in altri casi, tale designazione ufficiale potrebbe non rispecchiare la realtà, conferendo il ruolo di responsabile del trattamento a un organismo che di fatto non è nella posizione di "determinare".

La pertinenza dell'influenza effettiva emerge anche dal caso SWIFT, in cui la SWIFT era formalmente considerata l'incaricato del trattamento dei dati, ma di fatto agiva – almeno entro

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

una certa misura - come responsabile del trattamento. In quel caso è stato chiarito che, benché la designazione di una parte come responsabile o incaricato del trattamento in un contratto possa fornire informazioni rilevanti sullo status giuridico della parte, una tale designazione contrattuale non permette tuttavia di stabilirne in modo definitivo lo status effettivo, che deve essere basato su circostanze concrete.

Questo approccio fattuale è avallato anche dalla direttiva stessa, che stabilisce che il responsabile del trattamento è l'organismo che "determina", e non che "determina lecitamente" la finalità e gli strumenti del trattamento. L'individuazione effettiva della responsabilità del trattamento è decisiva anche se la designazione si rivela illecita o se illecito è il modo in cui è effettuato il trattamento dei dati. Non importa se la decisione di trattare i dati è "lecita" nel senso che l'entità che l'ha presa è giuridicamente atta a farlo, o nel senso che un responsabile del trattamento è stato ufficialmente nominato secondo una specifica procedura. La questione della liceità del trattamento dei dati personali interverrà in un secondo tempo e sarà valutata alla luce degli altri articoli della direttiva (in particolare gli articoli 6-8). In altri termini, è importante garantire che, anche nei casi in cui i dati sono trattati illecitamente, un responsabile del trattamento possa essere facilmente individuato e risponda del trattamento in questione."

Il GDPR ha introdotto il principio di *accountability*, ovvero di responsabilizzazione del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 24:

> *1. Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di cui al paragrafo 1 includono l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento.

3. L'adesione ai codici di condotta di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento.

Il considerando 74 specifica ulteriormente il concetto di *accountability*:

CONSIDERANDO 74: *È opportuno stabilire la responsabilità generale del titolare del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che quest'ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto. In particolare, il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il presente regolamento, compresa l'efficacia delle misure. Tali misure dovrebbero tener conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.*

Al titolare viene dunque richiesto di mettere in atto misure tecniche e misure organizzative adeguate a garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al GDPR.

Sul titolare ricadono quindi una serie di oneri formali e sostanziali; in particolare, deve precostituire:

- Un apparato documentale;
- Un apparato di misure di sicurezza che impediscano la violazione o la perdita dei dati trattati.

Un apparato organizzativo che gli consenta di dimostrare che ha anche continuato nel tempo ad adeguare le misure necessarie per la protezione dei dati.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2 Contitolarità del trattamento

L'articolo 26 del GDPR disciplina la figura del contitolare del trattamento:

> *1. Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati.*
>
> *2. L'accordo di cui al paragrafo 1 riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato.*
>
> *3. Indipendentemente dalle disposizioni dell'accordo di cui al paragrafo 1, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del presente regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.*

Anche se il concetto di contitolari era già presente nella Direttiva 95/46/CE, l'articolo 26 del GDPR introduce delle regole specifiche, compreso un *framework* per disciplinare le loro relazioni interne. È quindi un accordo interno tra i vari contitolari per stabilire:

- I rispettivi ambiti di responsabilità;
- La suddivisione dei compiti per ciascuna attività di trattamento "condivisa".

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In questi casi, gli interessati hanno la possibilità di rivolgersi indifferentemente a uno qualsiasi dei contitolari.

Quando c'è contitolarità del trattamento, la determinazione dei mezzi e degli scopi del trattamento è fatta da più titolari contemporaneamente. Questo non significa che tutti i contitolari abbiano uguali responsabilità, ma queste sono ripartite in base all'attività di trattamento effettuata dai singoli soggetti.

Così come per la titolarità, anche la contitolarità deriva dalla concreta attività di trattamento effettuata dal soggetto. In particolare, può sorgere la contitolarità quando vi siano decisioni comuni prese da più titolari e/o quando vi siano decisioni convergenti.

Per "decisioni comuni" si intendono quei casi in cui i titolari decidono insieme con una intenzione comune.

Il concetto di "decisioni convergenti", invece, deriva principalmente dalla casistica delle decisioni della Corte di Giustizia europea nelle controversie relative alle posizioni di contitolarità. Come specificato nelle *Guidelines 7/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR*, le decisioni possono essere considerate "convergenti" su fini e mezzi se si completano a vicenda e sono necessarie perché avvenga il trattamento in modo tale che esse hanno un impatto tangibile sulla determinazione dei fini e dei mezzi del trattamento.

In ogni caso, il fatto che una delle parti non abbia accesso ai dati trattati non è sufficiente per escludere che ci sia contitolarità.

Allo stesso tempo, la mera esistenza di un reciproco beneficio che deriva dal trattamento non basta per far sì che ci sia contitolarità.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3 Un caso di ripartizione di ruoli

Un caso interessante in cui la Corte di Giustizia europea si è trovata a dover decidere sulla ripartizione dei ruoli di titolarità e contitolarità è quello della decisione C-40/17, che coinvolgeva l'impresa tedesca di abbigliamento online Fashion ID e Facebook.

Si trattava di una situazione che oggi si verifica per moltissimi titolari del trattamento: Fashion ID aveva messo sul proprio sito web il plu-in del tasto "mi piace" di Facebook. Quello che l'impresa non aveva considerato è che, tramite questa semplice azione, tutti i dati dei visitatori del sito venivano trasferiti a Facebook Ireland, sede europea del social network, compresi quelli degli utenti che non cliccavano "mi piace" e di quelli che non erano iscritti a Facebook. Che ruolo rivestivano, dunque, Fashion ID e Facebook Ireland in relazione ai dati dei visitatori del sito?

La Corte di Giustizia ha deciso la questione applicando la normativa della Direttiva 95/46/CE, visto che la questione era precedente all'entrata in vigore del GDPR. Tuttavia, questa pronuncia può essere considerata attuale in tutti gli aspetti tranne che la terminologia in base alla quale, come si è già detto sopra, il titolare del trattamento viene chiamato "responsabile del trattamento" (come avveniva, appunto, nella Direttiva 95/46/CE).

Si riporta di seguito un estratto della sentenza della Corte, che fornisce una approfondita analisi della questione e una definizione puntuale dei ruoli delle due parti:

"il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il gestore di un sito Internet, come la Fashion ID, il quale inserisce in detto sito un plug-in social che consente al browser del visitatore del medesimo sito di richiamare contenuti del fornitore del plug-in in parola e di trasferire in tal modo a detto fornitore dati personali del visitatore, possa essere considerato responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46, sebbene tale gestore non abbia alcuna influenza sul trattamento dei dati così trasferiti a detto fornitore.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

65 A tal riguardo, occorre ricordare che, conformemente all'obiettivo perseguito dalla direttiva 95/46 consistente nel garantire un elevato grado di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali, l'articolo 2, lettera d), di tale direttiva definisce in modo ampio la nozione di «responsabile del trattamento» come riferita alla persona fisica o giuridica, all'autorità pubblica, al servizio o a qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, C-210/16, EU:C:2018:388, punti 26 e 27).

66 Infatti, come già dichiarato dalla Corte, l'obiettivo di tale disposizione è quello di garantire, mediante un'ampia definizione della nozione di «responsabile», una tutela efficace e completa delle persone interessate (sentenze del 13 maggio 2014, Google Spain e Google, C-131/12, EU:C:2014:317, punto 34, e del 5 giugno 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, C-210/16, EU:C:2018:388, punto 28).

67 Inoltre, dal momento che, così come prevede espressamente l'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46, la nozione di «responsabile del trattamento» riguarda l'organismo che, «da solo o insieme ad altri», determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali, tale nozione non rinvia necessariamente a un organismo unico e può riguardare più soggetti che partecipano a tale trattamento, ognuno dei quali è quindi assoggettato alle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati (v., in tal senso, sentenze del 5 giugno 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, C-210/16, EU:C:2018:388, punto 29, e del 10 luglio 2018, Jehovan todistajat, C-25/17, EU:C:2018:551, punto 65).

68 La Corte ha inoltre dichiarato che può essere considerata responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46, una persona fisica o giuridica che, a scopi che le sono propri, influisca sul trattamento di dati personali e partecipi pertanto alla determinazione delle finalità e degli strumenti di tale trattamento (sentenza del 10 luglio 2018, Jehovan todistajat, C-25/17, EU:C:2018:551, punto 68).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

69 Peraltro, la responsabilità congiunta di vari soggetti per un medesimo trattamento, ai sensi di tale disposizione, non presuppone che ciascuno di essi abbia accesso ai dati personali di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 5 giugno 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, C-210/16, EU:C:2018:388, punto 38, e del 10 luglio 2018, Jehovan todistajat, C-25/17, EU:C:2018:551, punto 69).

70 Ciò posto, poiché l'obiettivo dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46 è quello di garantire, mediante un'ampia definizione della nozione di «responsabile», una tutela efficace e completa delle persone interessate, l'esistenza di una responsabilità congiunta non implica necessariamente una responsabilità equivalente, per un medesimo trattamento di dati personali, dei diversi soggetti che vi partecipano. Al contrario, tali soggetti possono essere coinvolti in fasi diverse di tale trattamento e a diversi livelli, di modo che il grado di responsabilità di ciascuno di essi deve essere valutato tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2018, Jehovan todistajat, C-25/17, EU:C:2018:551, punto 66).

71 A questo proposito occorre rilevare, da un lato, che l'articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46 definisce il «trattamento di dati personali» come «qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione».

72 Da tale definizione emerge che un trattamento di dati personali può essere costituito da una o più operazioni, ciascuna delle quali riguarda una delle diverse fasi nelle quali si può articolare un trattamento di dati personali.

73 D'altro lato, dalla definizione della nozione di «responsabile del trattamento», di cui all'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46, come ricordata al punto 65 della presente sentenza,

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

discende che, quando più soggetti determinano congiuntamente le finalità e gli strumenti di un trattamento di dati personali, essi contribuiscono, in quanto responsabili, a tale trattamento.

74 Ne consegue, come rilevato, in sostanza, dall'avvocato generale al paragrafo 101 delle sue conclusioni, che una persona fisica o giuridica risulta poter essere responsabile, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46, insieme ad altri, soltanto delle operazioni di trattamento di dati personali di cui essa determina congiuntamente le finalità e gli strumenti. Per contro, e fatta salva un'eventuale responsabilità civile prevista dal diritto nazionale a tal riguardo, tale persona fisica o giuridica non può essere considerata responsabile, ai sensi di detta disposizione, delle operazioni anteriori o successive della catena di trattamento di cui essa non determina né le finalità né gli strumenti.

75 Nel caso di specie, fatti salvi gli accertamenti che spetta al giudice del rinvio effettuare, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, avendo inserito sul suo sito Internet il pulsante «Mi piace» di Facebook, la Fashion ID sembra aver offerto la possibilità alla Facebook Ireland di ottenere dati personali dei visitatori del proprio sito Internet, possibilità concretizzatasi sin dal momento della consultazione di tale sito, e ciò indipendentemente dal fatto che tali visitatori siano iscritti al social network Facebook o che abbiano cliccato sul pulsante « Mi piace» di Facebook o, ancora, che siano a conoscenza di una tale operazione.

76 Tenuto conto di tali informazioni, occorre constatare che le operazioni di trattamento di dati personali di cui la Fashion ID, congiuntamente con la Facebook Ireland, può determinare le finalità e gli strumenti sono, alla luce della definizione della nozione di «trattamento di dati personali» di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46, la raccolta e la comunicazione mediante trasmissione dei dati personali dei visitatori del suo sito Internet. Per contro, alla luce di dette informazioni, risulta escluso, a prima vista, che la Fashion ID determini le finalità e gli strumenti delle successive operazioni di trattamento di dati personali, effettuate dalla Facebook Ireland dopo la loro trasmissione a quest'ultima, cosicché la Fashion ID non può essere considerata responsabile di tali operazioni, ai sensi del summenzionato articolo 2, lettera d).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

77 Per quanto riguarda gli strumenti utilizzati ai fini della raccolta e della comunicazione mediante trasmissione di taluni dati personali dei visitatori del suo sito Internet, dal punto 75 della presente sentenza emerge che la Fashion ID sembra aver inserito sul suo sito Internet il pulsante « Mi piace» di Facebook messo a disposizione dei gestori di siti Internet da parte della Facebook Ireland, pur essendo consapevole del fatto che lo stesso serve da strumento di raccolta e di trasmissione di dati personali dei visitatori di tale sito, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno iscritti al social network Facebook.

78 Inserendo un siffatto plug -in social sul suo sito Internet, la Fashion ID influenza, peraltro, in modo determinante la raccolta e la trasmissione dei dati personali dei visitatori di tale sito a vantaggio del fornitore di detto plug-in, nella specie la Facebook Ireland; raccolta e trasmissione che, se detto plug-in non fosse inserito, non avrebbero luogo.

79 In tali circostanze e fatti salvi gli accertamenti al riguardo che spetta al giudice del rinvio effettuare, si deve ritenere che la Facebook Ireland e la Fashion ID determinino congiuntamente gli strumenti all'origine delle operazioni di raccolta e di comunicazione mediante trasmissione dei dati personali dei visitatori del sito Internet della Fashion ID.

80 Quanto alle finalità delle suddette operazioni di trattamento di dati personali, sembra che l'inserimento da parte della Fashion ID del pulsante «Mi piace» di Facebook nel suo sito Internet le consenta di ottimizzare la pubblicità per i suoi prodotti rendendoli più visibili sul social network Facebook quando un visitatore del suo sito Internet clicca su detto pulsante. È al fine di poter beneficiare di tale vantaggio commerciale, consistente in una siffatta maggiore pubblicità per i suoi prodotti, che la Fashion ID, inserendo un simile pulsante nel suo sito Internet, sembra aver espresso il consenso, quantomeno implicitamente, alla raccolta e alla comunicazione mediante trasmissione dei dati personali dei visitatori del suo sito, operazioni di trattamento effettuate nell'interesse economico tanto della Fashion ID quanto della Facebook Ireland, per la quale il fatto di poter disporre di tali dati ai propri fini commerciali costituisce la contropartita del vantaggio offerto alla Fashion ID.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

81 In tali circostanze, si può ritenere, fatti salvi gli accertamenti che spetta al giudice del rinvio effettuare, che la Fashion ID e la Facebook Ireland determinino, congiuntamente, le finalità delle operazioni di raccolta e di comunicazione mediante trasmissione dei dati personali di cui trattasi nel procedimento principale.

82 Inoltre, come risulta dalla giurisprudenza ricordata al punto 69 della presente sentenza, la circostanza che il gestore di un sito Internet, come la Fashion ID, non abbia esso stesso accesso ai dati personali raccolti e trasmessi al fornitore del plug-in social con il quale determina, congiuntamente, gli strumenti e le finalità del trattamento dei dati personali non osta a che lo stesso possa presentare la qualità di responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46.

83 Del resto, è importante sottolineare che un sito Internet, come quello della Fashion ID, è visitato sia da persone che sono iscritte al social network Facebook e che hanno quindi un account in quest'ultimo quanto da coloro che non ne dispongono. In quest'ultimo caso, la responsabilità del gestore di un sito Internet, come la Fashion ID, con riguardo al trattamento dei dati personali di tali persone, appare ancora più importante, poiché la semplice consultazione di un sito del genere, che comprende il pulsante «Mi piace» di Facebook, risulta avviare il trattamento dei loro dati personali da parte della Facebook Ireland (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, C-210/16, EU:C:2018:388, punto 41).

84 Di conseguenza, risulta che la Fashion ID può essere considerata responsabile, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46, congiuntamente con la Facebook Ireland, delle operazioni di raccolta e di comunicazione mediante trasmissione dei dati personali dei visitatori del suo sito Internet.

85 Alla luce dell'insieme delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il gestore di un sito Internet, come la Fashion ID, il quale inserisce in detto sito un plug-in social che consente al browser del visitatore del medesimo sito di richiamare

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

contenuti del fornitore del plug-in in parola e di trasferire in tal modo a detto fornitore dati personali del visitatore, può essere considerato responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46. Tale responsabilità è tuttavia limitata all'operazione o all'insieme delle operazioni di trattamento dei dati personali di cui determina effettivamente le finalità e gli strumenti, vale a dire la raccolta e la comunicazione mediante trasmissione dei dati di cui trattasi."

Riassumendo, la Corte ha stabilito che Fashion ID deve considerarsi titolare del trattamento, congiuntamente con Facebook Ireland, per quanto riguarda la raccolta dei dati degli utenti sul proprio sito e la trasmissione degli stessi.

Da questo discende che, per tale tipo di trattamento, Fashion ID deve richiedere il consenso e deve fornire l'informativa agli interessati; inoltre, se questo trattamento si fonda sul legittimo interesse del titolare, sia Fashion ID che Facebook Ireland devono ognuno avere un proprio legittimo interesse che giustifichi il trattamento.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- l'European Data Protection Board, *Guidelines 7/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR*
- Gruppo di lavoro articolo 29, Parere 1/2010 sui concetti di "responsabile del trattamento" e "incaricato del trattamento"
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea, C-40/17 *Fashion ID*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).